

Comparación de dos contratos jurídicos en Colombia (SECOP)

Laura Mariana Riobamba Cardenas

lriobamba.edu.co

Docente: Oscar Fernando Castellanos Dominguez

I. INTRODUCCIÓN

Para este taller se escogieron dos contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, que es la entidad encargada de construir y mantener las vías de la ciudad. Los dos son del mismo tipo (Licitación Pública de obra) y de la misma entidad, lo que hace más fácil compararlos:

- Uno que "terminó bien": el contrato IDU-1383-2017, para conservar vías del SITP en Bogotá, este contrato se dividió en grupos, para este caso se analizó el grupo 2 (Pavimentos Colombia S.A.S)
- Uno que "no terminó bien": el proceso IDU-LP-SGI-029-2014, para construir la Avenida Tintal, que quedó desierto y nunca se ejecutó.

El objetivo es analizar cada uno e identificar las buenas y malas prácticas, para sacar lecciones útiles para la gestión de proyectos.

II. CONTRATOS

II-A. Contrato que terminó bien — IDU-1383-2017

CONTRATO EXITOSO — IDU-1383-2017

Campo	Dato
Entidad Contratante	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) — Bogotá D.C.
Contratista	Pavimentos Colombia S.A.S — NIT 860024586
¿Qué se contrató?	Conservar las vías por donde pasan los buses del SITP en Bogotá — Grupo 2
Valor del contrato	\$51,225,728,449 pesos colombianos
Duración	810 días
Fecha de firma	18 de octubre de 2017
Fecha de inicio	19 de diciembre de 2017
Fecha de terminación	18 de diciembre de 2020
Fecha de liquidación	07 de diciembre de 2022
¿Cómo terminó?	Normal — sin problemas
Estado	Liquidado
Financiación	Recursos propios — Alcaldía de Bogotá

II-B. Contrato que no terminó bien — IDU-LP-SGI-029-2014

CONTRATO FALLIDO — IDU-LP-SGI-029-2014

Campo	Dato
Entidad Contratante	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) — Bogotá D.C.
Contratista	Ninguno — proceso desierto
¿Qué se quería contratar?	Diseñar y construir la Avenida Tintal en Bogotá
Presupuesto disponible	\$57,978,706,849 pesos colombianos
Fecha de apertura	09 de octubre de 2014
Fecha de cierre	14 de noviembre de 2014
Terminación anormal	29 de diciembre de 2014
¿Cómo terminó?	Terminado anormalmente — desierto
¿Se ejecutó la obra?	No — la Avenida Tintal no se construyó

III. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS

III-A. Análisis Global — Contrato Exitoso (IDU-1383-2017)

Lo primero que se nota al leer este contrato es que el IDU llegó bien preparado antes de firmarlo. El contrato hace referencia a estudios previos de la Dirección Técnica de Proyectos y la Dirección Técnica de Mantenimiento, y menciona explícitamente una matriz de riesgos que establece qué riesgos asume cada parte.

En cuanto a cómo se organizó el proceso, el IDU usó Licitación Pública y dividió el proceso en tres grupos en vez de hacer una sola licitación gigante, lo que permitió que más empresas pudieran participar y distribuyó mejor el riesgo.

Así mismo, se pudo observar que el presupuesto también estuvo muy bien calculado, la diferencia entre lo estimado y lo adjudicado fue de menos del 0.001 %, lo que muestra que hubo un buen estudio previo. Además, los recursos venían directamente de la Alcaldía de Bogotá, sin depender de transferencias externas que pudieran retrasarse. Algo importante que llamó la atención fue la forma de pago, y que el 90 % se pagaba mes a mes según la obra realmente ejecutada y verificada por la Interventoría, el 5 % al recibo final y el último 5 % en la liquidación. Eso incentiva al contratista a cumplir hasta el final. Como el contrato cruzaba varios años, se observó que incluyeron ajustes de precios por IPC y por variaciones en el precio del asfalto según ECOPETROL, lo que protege a ambas partes de los cambios normales de costos con el tiempo.

La empresa ganadora, Pavimentos Colombia S.A.S., cumplió los 810 días de plazo sin mayores contratiempos, apoyada en una Interventoría independiente que hacía seguimiento técnico, administrativo y financiero durante toda la ejecución. Al final el contrato terminó de forma normal y fue liquidado. En cuanto a garantías, el contrato exigía pólizas para cubrir el anticipo, el cumplimiento, el pago de salarios, la calidad de la obra y la responsabilidad civil, además de una cláusula penal de hasta el 30 % del valor total en caso de incumplimiento.

III-B. Análisis Global — Contrato Fallido (IDU-LP-SGI-029-2014)

A diferencia del contrato exitoso, este caso nunca llegó a tener un contrato firmado. El proceso fue declarado desierto el 29 de diciembre de 2014, lo que significa que los errores no ocurrieron durante la ejecución sino en la etapa de planeación. Esto en sí mismo es una lección importante: un proceso puede fracasar antes de empezar. Al revisar el expediente en SECOP, el IDU sí hizo una preparación extensa: estudios previos, análisis económico del sector, matriz de riesgos, estudios técnicos y cronogramas. No fue un proceso improvisado. Sin embargo, se pudo ver que no fue suficiente para atraer empresas, lo que indica que el problema estaba en cómo se estructuró el proceso.

A partir de esto, se puede deducir que el problema fue mezclar diseño y construcción en un solo contrato. No es posible definir con precisión el alcance, el cronograma ni el precio de algo que todavía no ha sido diseñado, y para una empresa privada esto representa un riesgo financiero. Además puede ser que los requisitos de participación fueron muy exigentes y un presupuesto que de pronto no reflejaba la realidad del mercado para una obra de este tipo.

Los contratos que terminan de esta forma tienen un impacto negativo debido a que el IDU ya había gastado tiempo y dinero de funcionarios preparando el proceso. Los \$58 mil millones presupuestados tuvieron que reasignarse sin haber ejecutado nada.

IV. LECCIONES APRENDIDAS

1. Planear bien desde el principio es lo más importante.

El contrato que terminó mal no fracasó durante la obra, fracasó antes de empezar, en los documentos y los estudios previos. Una buena planeación se nota en los resultados.

2. Dividir procesos grandes en partes más pequeñas funciona.

El contrato exitoso lo demuestra: en vez de hacer una licitación de \$157 mil millones que solo las empresas más grandes podían ganar, la dividieron en tres grupos. Así llegaron más empresas, hubo más competencia y el riesgo se distribuyó.

3. El presupuesto tiene que ser realista.

Si el dinero disponible no alcanza para hacer la obra que se necesita, nadie va a presentarse. La diferencia de menos del 0.001 % entre el presupuesto y el valor adjudicado en el contrato exitoso es el estándar al que debería llegar cualquier entidad pública.

4. Separar diseño de construcción es mejor.

Pedir las dos cosas al mismo tiempo genera demasiada incertidumbre: las empresas no saben cuánto va a costar construir algo que todavía no ha sido diseñado, y prefieren no participar antes de arriesgarse.

V. REFERENCIAS

- SECOP I. (2017). *Proceso Constancia 17-1-174693 / Contrato IDU-1383-2017*. Recuperado de www.contratos.gov.co
- SECOP I. (2014). *Proceso IDU-LP-SGI-029-2014*. Recuperado de www.contratos.gov.co

VI. ANEXOS

Anexo A. Contrato Proyecto Exitoso

HOJA 1 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden Distrital, creado mediante Acuerdo 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo N° 002 de 2009 modificado parcialmente por el Acuerdo 002 de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en la calle 22 N° 6 - 27 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660, y página web www.idu.gov.co, representado por **EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.723.850, obrando en su condición de **SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**, según consta en la Resolución 1401 del 23 de marzo de 2017, posesionado mediante acta No. 037 del 24 de marzo de 2017, debidamente facultado por la Resolución de Delegación No. 7903 del 05 de agosto de 2016, modificada por la 449 de 7 de febrero de 2017 de la Dirección General, publicada en el Registro Distrital el 22 de febrero de 2017, quien se viene denominando el IDU y la sociedad **PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.**, con NIT **860.024.586-8**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Avenida 82 N° 10-50 piso 9, teléfono 3760030 y correo electrónico pavimentos@pavcol.com, legalmente representada por **LUZ MARÍA JARAMILLO DE MÉNDEZ**, igualmente mayor de edad, vecina de este Distrito, identificada con la cédula de ciudadanía N° 20.308.601 de Bogotá, D.C., quien a través de Escritura Pública 0423 del 19 de febrero de 2014, adicionada mediante la Escritura 34 del 13 de enero de 2015, otorga poder general a **ROBERTO LUIS HERRERA REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.423.894, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse él, ni la sociedad que representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política, o en la ley especial, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y que en caso de sobrevenir alguna, lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya a lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993, y que en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, acordamos con observancia de lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes y reglamentarias, celebrar un Contrato de **OBRA**, objeto de la Licitación Pública N° **IDU-LP-SGI-011-2017**, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el IDU requiere **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL, QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SITP, GRUPOS 1, 2 Y 3 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**, objeto de la Licitación Pública No. **IDU-LP-SGI-011-2017**, de acuerdo con los estudios y documentos previos elaborados para la presente contratación por la Dirección Técnica de Proyectos y la Dirección Técnica de Mantenimiento, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.
2. Que surtido el trámite de ley, mediante la Resolución N° 005207 del 03 octubre de 2017, se adjudicó el **GRUPO 2** de la Licitación Pública N° **IDU-LP-SGI-011-2017**, a **PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.**, de acuerdo con los factores de escogencia y calificación establecidos en el Pliego de Condiciones y en aplicación del principio de selección objetiva de que trata el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

1
JHR
R

8881 1383

HOJA 2 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

3. Que de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil y el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el **CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el presente contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, como colaborador de la administración; por consiguiente, se obliga no sólo a lo que en el contrato y los documentos que hacen parte de este se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del mismo, o que, por ley, pertenezcan al contrato. Por lo tanto, las partes convienen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el IDU, a: ***"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL, QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*** GRUPO 2, de la licitación Pública IDU-LP-SGI-011-2017

SEGUNDA. ALCANCE: El desarrollo del objeto contractual, se realizará de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el estudio previo, pliego de condiciones, adendas, anexos y apéndices, en especial las consignadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE y la propuesta presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral de este contrato.

TERCERA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato es de **VEINTISIETE (27) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se terminará cuando se venza el plazo establecido o cuando se agote el valor total del mismo o aunque no se haya agotado su valor total, cuando las necesidades del IDU queden completamente satisfechas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el último día del plazo total pactado coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente.

CUARTA. PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el Interventor y el IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales.

El **CONTRATISTA** deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento con una antelación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el interventor del contrato.

Cuando por causas imputables al **CONTRATISTA** se requiera prorrogar el plazo del contrato para

2
2

HOJA 3 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad y no se considera que existen razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo serán por cuenta del **CONTRATISTA**, incluyendo el valor del periodo adicional de Interventoría, el cual será descontado por el IDU de las actas de obra y/o acta de liquidación del **CONTRATISTA**, para lo cual con la firma de este contrato se autoriza al IDU a realizar el respectivo descuento. En virtud de la aplicación de esta disposición no se entiende que el IDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.

QUINTA. VALOR: Para efectos legales el valor del presente contrato es hasta por la suma de **CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$51.225.728.449) M/CTE.**, equivalentes a 69438,18 SMLMV para el año 2017, la cual no incluye IVA. De acuerdo con el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el valor de las obras no está gravado con el Impuesto a las Ventas. Lo anterior, sin perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad y las actividades correspondientes a diagnósticos, diseños y ensayos de laboratorio, a las cuales les es aplicable el IVA.

Suma que se discrimina de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO) INCLUYE ELEMENTOS SST E IVA		
Es la suma de	\$ 1.590.173.931	MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/C
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA		
Es la suma de	\$ 51.684.843	CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C
ACTIVIDADES DE OBRA (INCLUYE OBRAS CIVILES; REDES, COMPONENTES PMA-SST-PGS-PMT Y AIU)		
Es la suma de	\$48.548.175.269	CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C
PORCENTAJE DE AIU OFERTADO POR EL CONTRATISTA PARA OBRAS CIVILES Y REDES CORRESPONDE A		
	35.14%	
PORCENTAJE DE AIU PARA PMA-SST-PGS-PMT		
	18.78%	
AJUSTES ESTIMADOS PARA OBRAS CIVILES, REDES, COMPONENTES PMA-SST-PGS-PMT		
Es la suma de	\$ 1.035.694.406	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/C

8981 1383
HOJA 4 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

Nota: Los valores anteriormente señalados son valores aproximados que permiten estimar el alcance de las obras objeto del presente contrato, sin que esto signifique compromiso alguno del IDU para garantizar la ejecución de dichos ítem y los respectivos precios unitarios.

Producto del resultado de los diagnósticos efectuados y de los tipos de intervención valorados durante la ejecución de las Actividades Preliminares realizadas por el contratista, aprobadas por la interventoría y avaladas por el IDU, se establecerán las verdaderas metas físicas del proyecto y el valor final del contrato será el que resulte de aplicar los costos del diagnóstico y de los estudios y diseños, así como los valores unitarios aprobados por las cantidades de obra realmente ejecutadas. Estos valores serán ejecutados a monto agotable.

SEXTA. SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a las apropiaciones presupuestales correspondientes y específicamente a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad:

NUMERO CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	VALOR
MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL			
2439 ✓	08/06/2017 ✓	2017 ✓	\$2.946.792.303 ✓
15 ✓	31/03/2017 ✓	2018 ✓	\$3.536.150.764 ✓
15 ✓	31/03/2017 ✓	2019 ✓	\$3.536.150.764 ✓
Total			\$10.019.093.831 ✓
MALLA VIAL QUE SOPORTA SITP			
1708 ✓	30/03/2017 ✓	2017 ✓	\$10.252.826.237 ✓
11 ✓	31/03/2017 ✓	2018 ✓	\$14.982.871.708 ✓
11 ✓	31/03/2017 ✓	2019 ✓	\$15.971.753.057 ✓
Total			\$41.207.451.002 ✓
TOTAL MVAT + SITP			\$51.226.544.833 ✓

SÉPTIMA. FORMA DE PAGO. El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este contrato así:

A. ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Las actividades de consultoría relacionadas con diagnósticos, diseños y ensayos de

4
 21

HOJA 5 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

laboratorio, se pagarán por precios unitarios, una vez culmine la totalidad del segmento vial diagnosticado o diseñado, y se cuente con el concepto de aprobación del informe final correspondiente por parte de la Interventoría. En caso de que los diseños requieran aprobación de entidades distritales y/o empresas de servicios públicos, el pago solo podrá ser realizado contra la obtención de dicha aprobación.

Los costos de diagnósticos, diseños y ensayos de laboratorio, de conformidad con el anexo técnico separable, no se afectan por el AIU considerando que corresponden a actividades de consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA.

B. ACTIVIDADES A PRECIOS UNITARIOS

Para los ítem contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios incluido AIU, el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo período, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría.

El contratista facturará la obra ejecutada hasta alcanzar el 90% del valor total de las obras a precios unitarios incluido AIU.

No.	% DEL VALOR TOTAL	NÚMERO DE PAGOS	REQUISITOS
1	90%	Mediante actas mensuales de recibo parcial de obra	-Precios unitarios mediante actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada y aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría.
2	5%	Un pago	-Cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. -Suscripción del acta de recibo final de obra de acuerdo con lo exigido en el manual de interventoría vigente.
3	5%	Un Pago	- Suscripción del acta de liquidación del contrato de obra

Se pagará con los recursos correspondientes a cada vigencia fiscal.

C. COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST):

Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios propuestos por el contratista, afectados por el Porcentaje de Valoración del Desempeño Ambiental, Fichas de

288. 1383
HOJA 6 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

Seguimiento de Labores Ambientales – (Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales - Listas de Chequeo) calculado por la interventoría, de conformidad con lo establecido en el apéndice

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGSST Y SGA) y el AIU correspondiente a este componente.

D. COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL:

Se pagará a precios unitarios, en atención de los análisis de los precios unitarios propuestos por el contratista, afectados por el porcentaje de cumplimiento de las labores de gestión social (listas de chequeo) calculado por la interventoría, de conformidad con lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL y el AIU correspondiente a este componente.

E. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS:

Se pagará a precios unitarios, en atención de los análisis de los precios unitarios propuestos por el contratista, afectados por el porcentaje de cumplimiento de las labores de plan de manejo de tráfico y señalización (listas de chequeo) calculado por la interventoría, de conformidad con lo establecido en el apéndice ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS y el AIU correspondiente a este componente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para proceder al pago, el **CONTRATISTA** deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. /Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
2. /Actas de pago, con los soportes establecidos en las guías, planes, manuales y procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del presente contrato.
3. Certificación del representante legal, o Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural).
4. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002

HOJA 7 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente.

5. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentación de las facturas, de acuerdo con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público y el Manual o Guía de Pagos a Terceros, o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

Nota: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el IDU, por la Dirección Técnica de Mantenimiento y la Oficina de Atención al Ciudadano del IDU.

Para efectos de pago, el porcentaje de A.I.U. es el 35.14% ofertado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la cancelación del valor del Contrato, por sumas distintas a las entregadas en calidad de anticipo, el **CONTRATISTA** abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el llenado de los requisitos allí establecidos. Si el **CONTRATISTA** ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva.

PARÁGRAFO TERCERO: El Contrato en lo que atañe a las obras de construcción, está sujeto a la contribución especial prevista en la Ley 418 de 1997, cuya vigencia fue prorrogada por la Ley 782 de 2002, posteriormente por el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 y el artículo 1º de la Ley 1421 de 2010, actualmente prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARÁGRAFO CUARTO: El **CONTRATISTA** deberá facturar discriminando el valor por cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT, o informar la (s) Localidad (es) donde se ejecute la obra, de no corresponder con alguna vía descrita en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor bruto total facturado. Así mismo, considerando que el presente contrato contempla actividades de consultoría, es necesario que el **CONTRATISTA**, emita una Factura por cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

OCTAVA. MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEM NO PREVISTOS: Deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la Interventoría atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el estudio de mercado y/o la base de precios unitarios administrada por el IDU y publicada en la página web http://www.idu.gov.co/web/guest/contratacion_precios. El IDU se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente, caso en el cual serán revisados por el IDU para finalmente ser recibidos a satisfacción por la Entidad.

NOVENA. AJUSTES: Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de veintisiete (27)

HOJA 8 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

meses y que su ejecución comprende las vigencias 2017, 2018 y 2019, se pagarán ajustes por cambio de vigencia, para actividades de Consultoría y ajustes de Obra, de conformidad con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente contrato y la oferta presentada por el contratista.

FORMA DE PAGO DE LOS AJUSTES Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas de pago mensual, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, siempre y cuando la ejecución corresponda con el cronograma vigente y conforme lo establezca el procedimiento del Manual de Interventoría y Supervisión del IDU vigente durante la ejecución del contrato.

En el caso de que se traspase la vigencia por causas no imputables al CONTRATISTA la Entidad reconocerá los siguientes ajustes:

a. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ENSAYOS DE LABORATORIO, ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

El ajuste de precios se hará una sola vez por cada cambio de año, el porcentaje total del IPC (Índice de precios al Consumidor) del año inmediatamente anterior publicado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a la ejecución de acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecución de acuerdo con el cronograma y se produzca el cambio de año, o cuando éste hubiese surgido con ocasión de incumplimientos imputables al Contratista, los precios de estas actividades específicas no tendrán ajustes.

b. AJUSTES PARA LAS OBRAS CIVILES, REDES Y COMPONENTES PMA-SST-PGS-PMT AL INSUMO ASFALTO.

Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así:

Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra vigente.

Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma vigente, y que esta situación se certifique como atraso por parte de la interventoría mediante documento soporte que indique qué actividades y cantidades están atrasadas, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes en el

HOJA 9 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

cual debió ejecutarse esa obra según el cronograma vigente o según el cronograma anterior a este si el cronograma vigente hubiese surgido con ocasión de incumplimientos imputables al contratista y el mes real de ejecución de la obra.

Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día de cierre del proceso que dio origen al presente contrato y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el contratista. La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$R = (P - A) \times \left[\left(\frac{I}{I_0} \right) - 1 \right]$$

Donde:

- R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
- P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.
- A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.
- I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra.
- I₀ = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso que dio origen al presente contrato

Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones no imputables al contratista, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario real de ejecución de la obra.

c. AJUSTES PARA OTROS COMPONENTES E ÍTEMS:

Para los demás componentes de los ítems que contengan mezclas asfálticas, así como para las demás actividades, el ajuste de precios en forma creciente o decreciente con base en el índice total ICCP del DANE certificado para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra siempre y cuando los ítems a ajustar correspondan a la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra vigente, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$R = (P - A) \times \left[\left(\frac{I}{I_0} \right) - 1 \right]$$

Dónde:

- R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada sin incluir el insumo asfalto.
- P = Valor del acta de recibo parcial de obra ejecutada sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar

x

9
JMA
U

8881 1383

HOJA 10 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

A = Anticipo amortizado en el Acta de Recibo Parcial de obra, sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar

I = = Valor del Índice General de obra del ICCP (Índice de Costos de Construcción Pesada) generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la

ejecución corresponda con la programación de obra aprobada.

Io= Valor del Índice General del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes del último día de cierre del proceso que dio origen al presente contrato.

NOTAS:

Por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables al contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato.

Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma vigente y que esta situación se certifique como atraso por parte de la interventoría mediante documento soporte que indique qué actividades y cantidades están atrasadas, el ajuste de precios de otros componentes e ítems distintos al insumo asfalto, se hará con base en valor de Índice Total del ICCP generado por el DANE que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes en el cual debió ejecutarse esa obra según el cronograma vigente o según el cronograma anterior a este si el cronograma vigente hubiese surgido con ocasión de incumplimientos imputables al contratista y el mes real de ejecución de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato.

Se deberá tener en cuenta la matriz de riesgos que establece los riesgos asumidos tanto por el contratista como por el IDU.

DÉCIMA. INTERESES DE MORA: De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

DÉCIMA PRIMERA. ANTICIPO: El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la

HOJA 11 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

presentación del plan detallado de inversión del anticipo, debidamente aprobado, hará entrega, a título de anticipo de manera gradual, el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total asignado para cada una de las vigencias, el cual será amortizado en un porcentaje no menor al 40% en cada acta de recibo parcial de obra mensual consecutiva que se le realice al contratista, debiendo quedar amortizado en su totalidad al momento en que se facture el noventa por ciento (90%) del valor del contrato.

Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio del plazo de ejecución del contrato

El valor del anticipo antes descrito, será desembolsado gradualmente al Contratista por anualidades, una vez se cumplan los requisitos establecidos para tal fin.

Notas:

- Para el desembolso de la primera cuota del anticipo, el CONTRATISTA deberá haber suscrito el Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos en el contrato.
- Como requisito indispensable para el desembolso del anticipo correspondiente a las vigencias 2018 y 2019, el Contratista deberá haber amortizado en su totalidad el anticipo recibido en la vigencia inmediatamente anterior. Así mismo, el desembolso del anticipo de las vigencias 2018 y 2019, será realizado una vez se cuente con la expedición de los registros presupuestales de las vigencias indicadas.
- La Fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, se deberá mantener vigente hasta que se haya amortizado en su totalidad el valor de los desembolsos realizados en cada una de las vigencias que el proyecto contempla, situación que deberá ser verificada por parte de la Interventoría y el IDU.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU y el Manual de Gestión Contractual vigentes durante la ejecución del contrato y en la normatividad legal que le aplique.

PARÁGRAFO SEGUNDO: ENTREGA DEL ANTICIPO: El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por la Interventoría. El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio de obra y dentro del término establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la factura correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa para la iniciación de la obra.

6281

HOJA 12 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

PARAGRAFO TERCERO: Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los dineros deberá realizarse de manera conjunta entre el **CONTRATISTA** y el Interventor. En el Contrato de Fiducia deberá establecerse que el régimen de inversión de los recursos del anticipo acatará lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008. Así mismo, deberá establecerse en dicho Contrato que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de

los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad.

PARÁGRAFO CUARTO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y condiciones que para el manejo del mismo, se establecen en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la fecha de su giro. Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan Detallado de Inversión del Anticipo.

PARÁGRAFO QUINTO: El contrato de fiducia deberá establecer que en caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, declaratoria de caducidad o terminación unilateral del Contrato, la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del **CONTRATISTA** de reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo.

PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta del **CONTRATISTA**, quien deberá hacer devolución y amortizar la totalidad del valor del anticipo establecido en la presente cláusula.

Nota: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.

DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, documentos de la licitación pública No. IDU-LP-SGI-011-2017, Estudio Previo, Adendas, Anexos y Apéndices, en especial las consignadas en el Anexo Técnico Separable, la Propuesta del Contratista y de las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato, el **CONTRATISTA** se obliga a las siguientes:

I. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Constituir y mantener actualizadas las pólizas del contrato y presentar las mismas para aprobación por parte del IDU.
2. Guardar absoluta reserva sobre los resultados obtenidos en desarrollo del contrato, y no utilizar, ni divulgar, para fines distintos a los previstos en el mismo, los resultados de su trabajo,

HOJA 13 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

sin la autorización previa escrita del IDU.

3. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual además de tener disponible y emplear el personal requerido para la oportuna ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, adendas, anexos y apéndices. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, al exigido en el apéndice de personal del pliego de condiciones, previamente aprobado por la interventoría.
4. El CONTRATISTA asumirá el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pago que deberá ser consecuente con su oferta económica de conformidad con el pliego de condiciones y sus anexos. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta a la INTERVENTORÍA, certificación suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales del personal vinculado para el proyecto, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.
5. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.
6. Obtener las aprobaciones de los productos exigidos en el pliego y sus anexos, por parte de la Interventoría o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.
7. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Atención al Ciudadano adoptado por el IDU, el cual deberá solicitar en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Entidad.
8. Ejecutar las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad conforme lo exigido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA BOGOTÁ D.C., vigentes.
9. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
10. Implementar los planes de contingencia, a más tardar dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la presentación de incumplimientos y/o atrasos contractuales.
11. Disponer de los recursos necesarios y suficientes para cumplir con la gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.
12. Tener coherencia entre los cortes de los periodos correspondientes a los informes mensuales con los de las actas de recibo parcial de obra mensual, con excepción de la información estadística en Seguridad y Salud en el Trabajo que comprende desde el primero hasta el último día del mes.
13. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato.
14. Diligenciar en su totalidad los formatos aplicables a la ejecución y liquidación del contrato, en todos sus componentes publicados en la página Web del IDU (www.idu.gov.co) y/o

X

13

u

8881

1383

HOJA 14 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

suministrados por la entidad, adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La interventoría o el IDU podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de su gestión SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.

15. Obtener los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la aprobación de la Interventoría y el visto bueno del IDU. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la autoridad competente requiera así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos o autorizaciones.
16. Brindar a la Interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos que se requieran gestionar ante las Autoridades competentes. Es responsabilidad del CONTRATISTA el pago de las labores de conceptos, seguimientos y evaluaciones ante las Autoridades competentes, con el objetivo de obtener y/o actualizar los permisos requeridos si es del caso.
17. Acompañar las visitas requeridas por las Autoridades competentes para el otorgamiento de los permisos solicitados. Si se presentan demoras por parte del CONTRATISTA en la entrega de la documentación y los permisos no son aprobados de forma ágil, cualquier atraso como consecuencia de este aspecto será imputable al CONTRATISTA.
18. Responder por el pago a las autoridades competentes de los permisos, autorizaciones y por los servicios de evaluación y seguimiento que se causen para el Contrato, así el trámite lo adelante el IDU.
19. Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
20. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.
21. Participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Obligaciones previas a la firma del acta de Inicio:

1. Presentar y obtener aprobación por parte del interventor del desglose de AIU ofertado, ciñéndose de manera estricta a la estructura y formato de matriz de cálculo del AIU publicado por el Instituto, para lo cual se deben tener previstas las siguientes consideraciones:
 - a. Los requisitos mínimos de cantidad de personal, dedicación, experiencia, estudios y factor prestacional, deben ser iguales a los mínimos indicados en la matriz del AIU publicada por la Entidad y a los definidos en el pliego de condiciones.
 - b. El tipo de vinculación del personal y el pago correspondiente, debe ser consistente con la aplicabilidad o no del factor prestacional.
 - c. Las cantidades establecidas en los gastos operacionales deben ser como mínimo las definidas en la estructura de costos planteada por la Entidad.

HOJA 15 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

2. Presentar y obtener aprobación por parte del interventor del Plan de Inversión del Anticipo.
3. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Cronograma General del Proyecto el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial de las metas físicas a intervenir en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento.
4. El contratista de obra, deberá presentar a la Interventoría y obtener aprobación en un término no mayor a CINCO (05) DÍAS hábiles después del perfeccionamiento y legalización del contrato, las hojas de vida del recurso humano requerido contractualmente, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.

Una vez cumplido lo anterior se procederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizarse dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES**, siguientes a la aprobación de la garantía del contrato de obra. Cuando el contrato de interventoría sea celebrado con posterioridad al contrato de obra, los 10 días para la suscripción del acta de inicio en el contrato de obra, deberán ajustarse al perfeccionamiento y legalización del contrato de interventoría. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados en el contrato, dará lugar a las sanciones previstas en el presente proceso.

OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: las actividades previas como las actividades de obra, se podrán adelantar de manera simultánea desde el inicio del contrato. No obstante, para que el contratista pueda iniciar las actividades de obra, deberá cumplir previamente con los requisitos establecidos para tal fin en un plazo no superior a quince (15) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. Las actividades relacionadas con diagnósticos y estudios y diseños se deberán realizar en diferentes momentos del contrato, conforme a lo establecido en el anexo técnico, sin que esto sea impedimento para que el Contratista avance con la ejecución de las obras.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Obligaciones Componente Técnico:

1. Revisar y estudiar los documentos e información en general suministrados por la interventoría y/o el IDU y/o descargados de la página WEB www.idu.gov.co por parte del contratista de obra, y/o tomar copia de los estudios y diseños que reposen en el Centro de Documentación del IDU por parte del contratista de obra, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto.
2. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la interventoría y el IDU, el director de obra y los especialistas, dentro de los CINCO (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de las vías priorizadas en la vigencia 2017-2018, y suscribir el acta correspondiente.
3. Elaborar y presentar a la interventoría para su aprobación el alcance, la metodología, el enfoque, el Plan Anual de Caja y el Plan de Calidad incluyendo como mínimo lo exigido en,

7881 1383
HOJA 16 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA BOGOTÁ D.C., vigentes, así como también, los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o índices representativos presentados en la oferta. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio.

4. Elaborar el Diagnóstico y los Diseños de los segmentos priorizados de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico Separable y demás documentos del Pliego de condiciones.
5. Sin perjuicio de las obligaciones específicas establecidas en la presente minuta, el Contratista se obliga a cumplir con las demás obligaciones establecidas en el Anexo Técnico Separable y demás documentos del Pliego de condiciones.
6. Participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y, en caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL:

- 1) Elaborar y aprobar de la Interventoría el Plan de Gestión Social, conforme a lo establecido en el Apéndice E2 del Pliego de Condiciones, en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio.
- 2) Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite en oficina de Comunicaciones del IDU, de acuerdo a los lineamientos que aquella le imparta).
- 3) Elaborar la (s) presentación (es) para la reunión informativa de inicio con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto y entregarla a la Interventoría para su revisión y aprobación.
- 4) Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y dar trámite a las mismas.
- 5) En caso de que se requiera levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el Apéndice E 2 del pliego de condiciones. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio.
- 6) Dar cumplimiento a los siguientes programas y actividades:

HOJA 17 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

- ✓ **Programa de divulgación:** Instalación de puntos satélites de Información, distribución de volantes de convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra;
 - ✓ **Programa de atención al ciudadano:** Instalación de punto CREA con todo su equipamiento, conformación del comité CREA; atención del punto crea virtual en los horarios aprobados por la Interventoría e IDU, aplicabilidad de la Plataforma OPEN-ERP para reportar el trámite y cierre a las PQRS de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos por el área de canales de la Oficina de Atención al Ciudadano del IDU.
 - ✓ **Programa de información:** socialización y alcance del proyecto (reunión con comunidad);
 - ✓ **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la Interventoría, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros filmicos y/o fotográficos de las vías, registro filmico y/o fotográfico de espacio público y fachadas de los predios. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite en la Oficina de Comunicaciones del IDU, de acuerdo a los lineamientos que aquella le imparta).
- 7) Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E2 del pliego de condiciones.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

1. Elaborar y obtener la aprobación por parte de la Interventoría del documento denominado MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA – MAO (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental), conforme a los lineamientos definidos en el Apéndice E1, los manuales vigentes de la entidad y la normatividad aplicable, debidamente firmado por el representante legal y/o los especialistas que apliquen. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio.
2. Elaborar y aprobar de la Interventoría el plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD), debidamente firmados por el representante legal y/o los especialistas que apliquen. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio.
3. Entregar a la interventoría copia de los contratos suscritos con el personal vinculado al proyecto sin diferenciación alguna de la modalidad de contratación, examen médico pre-ocupacional, notificación de riesgos, certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las exigencias contractuales y/o de Ley. Dichos documentos deberán ser aprobados por la Interventoría.
4. Verificar antes del inicio de la ejecución de las obras en cada segmento, y en caso que

8481

1383

HOJA 18 CONTRATO DE OBRA NÚMERO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

aplique, que se cuente con los permisos, lineamientos, autorizaciones y/o licencias de índole ambiental; presentar los respectivos soportes. En caso de requerirse el contratista deberá facilitar dentro del marco contractual las medidas económicas, técnicas y logísticas para que el IDU realice los trámites pertinentes.

5. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E-1 del pliego de condiciones.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:

1. Establecer en conjunto con la interventoría, los contactos con los representantes de las Empresas de Servicios Públicos (ESP), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y otras Entidades, con las que se requiera coordinación interinstitucional.
2. Realizar en conjunto con la Interventoría la revisión y actualización del inventario de redes en compañía de los delegados de cada ESP y realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos en los casos en que aplique.
3. Elaborar y presentar a la interventoría para su aprobación, el plan de manejo de tránsito (PMT), cuando se requiera, y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad en los términos definidos en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE y el Apéndice F.
4. Realizar los trámites que se requieran hasta obtener la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio.
5. Cuando se requiera, realizar el estudio integral de todos los proyectos de redes de servicios públicos, teniendo en cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico y verificar todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños y de ser necesario replantear las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica.
6. Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantificarlas y presentarlas a la Interventoría para su concepto.
7. En caso que se requiera suscribir el acta de competencias de pago con cada ESP, cuando se requiera.
8. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.
9. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice C y F del pliego de condiciones

OBLIGACIONES ACTIVIDADES DE OBRA

Obligaciones Componente Técnico:

1. Elaborar y presentar al interventor para su aprobación, el Cronograma Detallado del contrato, el cual debe describir los hitos de los entregables de cada actividad, así como el desglose de

HOJA 19 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

los recursos que implementará, una vez se cuente con los resultados de los Diagnósticos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico Separable; de igual forma elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando que actividades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. El cronograma debe tener coherencia con el presupuesto.

2. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.
3. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que hagan parte del contrato.
4. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por la Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia.
5. Implementar y cumplir el plan de manejo de tránsito aprobado por la SDM.
6. Implementar el plan de calidad.
7. Presentar a la Interventoría para aprobación, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de la Interventoría o del IDU, las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe proponer una nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato y someter la misma a aprobación de la Interventoría.
8. Entregar en los términos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente durante la ejecución del contrato, al Interventor, los insumos requeridos para la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales.
9. En caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios debidamente justificados cumpliendo con los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente durante la ejecución del contrato.
10. Realizar los ensayos de laboratorio exigidos en las especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá D.C., vigentes, requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los mismos utilizando la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes.
11. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el IDU, en un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de terminación de los correctivos solicitados.

K

JAG
19
21

8884 1383
HOJA 20 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

12. Presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Recibo por anualidad, la base de datos actualizada por segmento con el reporte de diagnóstico y estudios y diseños realizados, de acuerdo con lo estipulado en la Metodología para la actualización del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y puentes, empleando el aplicativo vigente en el IDU.
13. Entregar a la Interventoría dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Recibo por anualidad, los planos record de obra construida por unidad funcional de obra de acuerdo con la guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes.
14. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, el Acta de Recibo Parcial de Obra mensualmente, adjuntando la documentación soporte requerida por la interventoría y el IDU.
15. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo por anualidad a los treinta (30) días calendario de terminada la respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual Interventoría vigente durante la ejecución del contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas adjuntando la documentación soporte requerida.
16. Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación de obra a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras, el contratista debe asistir con todos los especialistas respectivos.
17. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de recibo final de obra (que consolide las obras de las diferentes anualidades y atendidas las no conformidades). De acuerdo con lo establecido en el manual de interventoría.
18. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe de seguimiento de la garantía única, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Recibo de Obra por anualidad.
19. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe final de interventoría de obra, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra.
20. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva en las vías utilizadas como desvíos. Para las vías a rehabilitar o reconstruir, el Contratista deberá elaborar los diseños de señalización definitiva e implementar la señalización y demarcación. En las intervenciones de mantenimiento que afecten la señalización vertical existente, el Contratista deberá restablecerla y dejarla en iguales o mejores condiciones.
21. Realizar la entrega de las obras a la interventoría terminadas en cada anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentación que se requieran con dicho fin. , y presentar a la interventoría para su aprobación, la cartilla de mantenimiento correspondiente a las actividades de rehabilitación y reconstrucción recibidas en cada anualidad.

HOJA 21 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

22. Poner a disposición del contrato, los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría.
23. El Contratista deberá pagar a su personal con los valores indicados en la matriz del AIU presentada en su oferta y aprobada por la interventoría a título de remuneración. En caso de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato.
24. Corresponde al CONTRATISTA la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.
25. Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagnósticos y estudios y diseños elaborados, e inscribir la cesión respectiva en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Obligaciones del Componente Social:

- 1) Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite en oficina de Comunicaciones del IDU, de acuerdo a los lineamientos que aquella le imparta).
- 2) Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y dar trámite a las mismas.
- 3) Cuando se requiera levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el Apéndice E2 del pliego de condiciones. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite. Dar cumplimiento a los siguientes programas y actividades:
 - ✓ **Programa de divulgación:** instalación de puntos satélites de Información, distribución de volantes de convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra;
 - ✓ **Programa de atención al ciudadano:** instalación de punto CREA con todo su equipamiento, conformación del comité CREA;
 - ✓ **Programa de información:** socialización y alcance del proyecto (reunión con comunidad);
 - ✓ **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la Interventoría, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros filmicos y/o fotográficos de las vías, registro fílmico y/o fotográfico de espacio público y fachadas de los predios. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite en la Oficina de Comunicaciones del IDU, de acuerdo a los lineamientos que aquella le imparta).

8881 1383

HOJA 22 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

- ✓ **Programa de atención al ciudadano:** atención del punto crea virtual en los horarios aprobados por la Interventoría e IDU, aplicabilidad de la Plataforma OPEN-ERP para reportar el trámite y cierre a las Peticiones-Quejas-Reclamos-Sugerencias (PQRS) de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos por el área de canales de la Oficina de Atención al Ciudadano del IDU.
 - ✓ **Programa de sostenibilidad:** En los casos que sea necesario realizar reuniones informativas al comité CREA - Centro de Reunión Encuentro y Atención, en caso de que aplique, elaboración de metodología y ejecución de talleres de sostenibilidad.
 - ✓ **Programa de capacitación a trabajadores vinculados a la obra:** mensualmente socializar el proyecto y/o capacitar al personal empleado para la obra en temas del área de gestión social, mejoramientos de la convivencia y desarrollo personal.
 - ✓ **Programa de apoyo a la generación de empleo:** gestión para garantizar el cumplimiento de la contratación de Mano de Obra No Calificada (MONC) de la localidad y vinculación del % de población vulnerable sobre el total de las personas en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil solicitado o lograr la vinculación del personal proveniente de la base de datos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta. De cualquier manera, el CONTRATISTA, deberá presentar a la Interventoría los contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población vulnerable para cumplir el porcentaje requerido contractualmente, certificado con cualquier otro medio o entidad que acredite el cumplimiento de tal condición.
 - ✓ **Programa de manejo de impactos en el sector comercial.** En caso de requerirse realizar reuniones con comerciantes e implementación de estrategias para mitigar los impactos generados por las obras.
 - ✓ **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Elaboración de actas de vecindad, registros filmicos y fotográficos, elaboración de actas de compromiso.
- 4) Remitir a la Interventoría un informe en medio físico y magnético al corte del período calendario inmediatamente anterior, (mensual o de acuerdo con lo establecido en el contrato o en los pliegos) sobre el componente social, dentro de los primeros cinco (5) días calendario después del corte mensual de obra, el informe debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe del componente social, al igual que la "tirilla" la cual se presentará al IDU en el formato del programa SIGES y Excel, el antepenúltimo día de cada mes.
- 5) Implementar y dar cumplimiento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social.
- 6) Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E-2 del pliego de condiciones.

Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:

HOJA 23 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

- 1) Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados en el MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA – MAO, el plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas, y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la Interventoría.
- 2) Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de SGA, Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales (listas de chequeo). Los formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Guía de manejo ambiental en cada uno de sus componentes y/o suministrados por el IDU.
- 3) Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales (listas de chequeo).
- 4) Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días calendario después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual MA-SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas.
- 5) Llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los procedimientos o programas del SG-SST y SGA.
- 6) Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.
- 7) Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.
- 8) Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del cual acredite que la empresa contratista y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada informe).
- 9) Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.
- 10) Asistir en conjunto con la interventoría y el IDU a la inspección final a la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para subsanar los mismos.
- 11) Presentar el informe final de manejo de la vegetación (tala, bloqueo y traslado, podas, manejo de jardinería y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones ejecutadas, en este informe se incluye la memoria técnica de manejo de la vegetación, actas del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) (como son la asignación de sitios de traslado, eliminación y asignación de códigos SIGAU, recibo del arbolado), soporte de los pagos realizados ante la Autoridad Ambiental Competente - AAC, en caso de requerirse trámite de permiso Silvicultural.
- 12) En caso de que exista periodo de mantenimiento del arbolado trasladado, el contratista será el responsable del mantenimiento de los mismos hasta tanto la interventoría y el IDU reciba

788

HOJA 24 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

y apruebe el estado del arbolado y el cumplimiento de la documentación requerida con el fin de tramitar el cierre de los actos administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente – AAC.

- 13) Asistir a la visita de recibo de los individuos arbóreos por parte del Jardín Botánico u otra entidad competente y atender las observaciones que efectúe la misma en el caso que aplique.
- 14) Entregar a la interventoría copia de los contratos de prestación de Servicios y/o laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.
- 15) Conjuntamente con la interventoría, determinar si se requiere adelantar tratamientos silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del contrato, balances de zonas verdes, planos y los demás solicitados por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA) que se deben presentar ante la Autoridad Ambiental Competente o AAC, o actualizar el inventario forestal y de zonas verdes de los estudios y diseños existentes, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la autoridad ambiental competente.
- 16) Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventoría y el IDU, para actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes ambientales a relacionar en el MAO, en caso de ser necesario, para su posterior remisión al IDU y adelantar las gestiones respectivas ante la autoridad ambiental competente. De igual manera, se debe verificar que las obras que se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del sistema de áreas protegidas de Distrito Capital o dentro del Sistema de Estructura Ecológica Principal y dado el caso se deben solicitar las respectivos autorizaciones y permisos ante la autoridad ambiental competente.
- 17) Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E1 del pliego de condiciones.

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional:

- 1) Elaborar y presentar a la interventoría los planes de manejo de tráfico específicos que se requieran en desarrollo del objeto contractualmente establecido, y gestionarlos hasta obtener su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad, como requisito indispensable para la intervención del segmento.
- 2) Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.
- 3) Elaborar y entregar a la interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. (Si aplica)
- 4) Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno. (Si aplica)
- 5) Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra. (Si aplica)
- 6) Suscribir el documento de avance de obra de redes de servicios públicos, para efectuar recibos parciales de obra con las ESP. (Si aplica)

HOJA 25 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

- 7) Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.
- 8) Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.
- 9) Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con Entidades Distritales.
- 10) Entregar a la Interventoría la documentación respecto a trámites y gestiones que se hayan surtido con las ESP y otras entidades, a fin de que esta la valide, apruebe, reciba y notifique a la respectiva empresa o entidad, dicha aprobación con el lleno de requisitos incluidos los planos de obra terminada "*as built*", dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Recibo por anualidad.
- 11) Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice C y F del pliego de condiciones

OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN:

Obligaciones del Componente Técnico:

- 1) Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del informe final de interventoría, dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra.
- 2) Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización de la devolución de garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se especifica el valor que el IDU debe entregar al **CONTRATISTA** de Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas o por concepto de saldos restantes, según aplique.
- 3) Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del acta de liquidación del contrato.
- 4) Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma **CONTRATISTA** de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.
- 5) Efectuar la actualización de las pólizas tanto para el contrato de obra como para el de interventoría, una vez liquidados los contratos.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL:

- 1) Implementar y dar cumplimiento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social.
- 2) Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los TREINTA (30) días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra.

K

25/11/17

2

8981

HOJA 26 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

- 3) Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra.
- 4) Al finalizar las obras de conservación, deberá levantar las Actas de Vecindad de cierre, en igual número a las Actas de Vecindad levantadas antes de la ejecución de las obras
- 5) Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E-2 del pliego de condiciones.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- 1) Elaborar y entregar a la interventoría el informe final ambiental, forestal y SST, el cual hace parte del informe final de interventoría, dentro de los diez (10) días hábiles siguiente al acta de recibo final de obra. Además, deberá presentar un informe de ejecución del plan de manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en cumplimiento de la resolución 1115 de 2012 (la que la modifique o sustituya).
- 2) Suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final ambiental, forestal y SST.
- 3) Al finalizar las obras de conservación, deberá levantar las Actas de Vecindad de cierre, en igual número a las Actas de Vecindad levantadas antes de la ejecución de las obras
- 4) Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E-1 del pliego de condiciones.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:

- 1) Entregar a la Interventoría la documentación respecto a trámites y gestiones que se hayan surtido de la última anualidad con las ESP y otras entidades, a fin de que esta la valide, apruebe, reciba y notifique a la respectiva empresa o entidad dicha aprobación con el lleno de requisitos incluidos los planos de obra terminada "as built", durante los treinta (30) días calendario siguientes a la terminación del plazo contractual.
- 2) Asistir a las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Interventoría, con el fin de confirmar el estado de las obras de redes, de semaforización y señalización, con el fin de hacer entrega de las mismas, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de recibo final de obra.
- 3) Realizar las correcciones necesarias en obra y los ajustes a los documentos durante los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la obra, tendiente a la obtención del recibo por parte de las ESP. Gestionar ante las Empresas el Acta de Recibo de obra o emisión del respectivo Paz y Salvo por parte de la Empresas de Servicios.
- 4) Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean imputables
- 5) Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. En tal sentido, el CONTRATISTA se obliga a presentar constancia de recibo y aprobación de las respectivas Empresas de Servicios Públicos y Telecomunicaciones a las cuales se les haya ejecutado obras durante la ejecución del contrato, donde conste la construcción de éstas para los

26-11-17

26

HOJA 27 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

distintos servicios públicos; en el caso en que existan redes en la zona de ejecución del contrato que no hayan sido intervenidas, se obliga a presentar el paz y salvo respectivo donde conste que no fueron afectadas. Esta certificación es requisito previo para la suscripción del acta de liquidación.

- 6) Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice C y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 o la que se encuentre vigente a la fecha de terminación del contrato.

DÉCIMA TERCERA: MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS: El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar toda la maquinaria, equipos y todos los demás elementos, de cualquier orden, necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización del personal y los equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes.

También será responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecución del contrato.

Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y el CONTRATISTA deberá proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia.

En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato.

DÉCIMA CUARTA. POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU: En el evento en que el IDU deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del CONTRATISTA, o por renuencia de éste para su entrega, el IDU – sin necesidad de acto administrativo que lo ordene – citará con la debida antelación al CONTRATISTA, para que conjuntamente con la Interventoría, el área coordinadora del contrato, el garante y el coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, donde se plasmará esta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el CONTRATISTA no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el IDU tomará posesión de las obras, dejando constancia de ello en la misma acta.

K

1381 1383
HOJA 28 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

DÉCIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL IDU: Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones:

- 1) Realizar los pagos en la forma contemplada en este contrato.
- 2) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.
- 3) Facilitar la información para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto de este contrato.
- 4) Suscribir –conjuntamente con el CONTRATISTA– las actas y los demás documentos cuya suscripción deba hacerse de conformidad con este contrato.
- 5) Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y vigilancia del sector que sean competentes, requieran sobre la ejecución del presente contrato.
- 6) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

DÉCIMA SEXTA. INTERVENTORÍA: El IDU contratará un interventor de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** y hará cumplir las disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta Interventoría releve al **CONTRATISTA** de su responsabilidad. El interventor tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y al contenido del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el **CONTRATISTA** y solucionadas por la interventoría y entidad, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría.

DÉCIMA OCTAVA. SEGUIMIENTO: La Dirección Técnica de Mantenimiento ejercerá el seguimiento a la ejecución del contrato.

DÉCIMA NOVENA. GARANTÍAS: El **CONTRATISTA** se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas legales que rigen la materia, una Garantía Única, cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos que se determinan a continuación:

1) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: En valor equivalente al cien por

HOJA 29 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

ciento (100%) del valor bruto pactado como anticipo para la ejecución del Contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del Contrato. Este amparo cubre los perjuicios que se lleguen a causar, con ocasión de la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo, y la apropiación indebida de los recursos recibidos por el contratista como anticipo.

2) CUMPLIMIENTO: Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. Cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y la vigencia será igual al plazo del contrato y se extenderá hasta su liquidación.

3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, y deberá extenderse por el plazo del Contrato y tres (3) años más.

4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato atendiendo los siguientes criterios y se afectará de la siguiente manera al final del contrato así:

- Para intervenciones de reconstrucción y rehabilitación derivadas de actividades de diagnóstico y diseños, tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo anual de obra y para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, cinco 5 años contados a partir de la suscripción del acta de recibo de obra a satisfacción que se suscriba a la terminación del plazo de ejecución del contrato.
- Para intervenciones de mantenimiento periódico derivadas de actividades de diagnóstico, tendrá una vigencia de treinta (30) meses contados a partir del acta de recibo anual de obra y para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, treinta 30 meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo de obra a satisfacción que se suscriba a la terminación del plazo de ejecución del contrato.
- Para intervenciones de mantenimiento rutinario, tendrá una vigencia de seis (6) meses contados a partir del acta de recibo anual de obra y para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, seis 6 meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo de obra a satisfacción que se suscriba a la terminación del plazo de ejecución del contrato.
- Para intervenciones que no sean producto de un diagnóstico, tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir del acta de recibo anual de obra y para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, un 1 año contado a partir de la suscripción del acta de recibo de obra a satisfacción que se suscriba a la terminación del plazo de ejecución del contrato.

5) CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor correspondiente a las actividades de Diagnósticos o Estudios y Diseños, atendiendo los siguientes criterios y se afectará de la siguiente manera:

8881 1383

HOJA 30 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

- Para los Diagnósticos cubrirá treinta (30) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo de dichos productos en la anualidad y para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, treinta 30 meses contados a partir del acta de recibo del diagnóstico a satisfacción que se suscriba a la terminación del plazo de ejecución del contrato.
- Para los Estudios y diseños cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo de dichos productos en la anualidad y para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, cinco 5 años contados a partir de la suscripción del acta de recibo de los estudios y diseños a satisfacción que se suscriba a la terminación del plazo de ejecución del contrato

Así mismo, deberá constituir, como un amparo autónomo, una **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV y su vigencia se extenderá durante el periodo de ejecución del Contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. Cuando la entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del Contrato, la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Cuando la Entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del presente Contrato, la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato, o su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de las actas de iniciación del contrato, adición, prorroga y del acta de terminación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. El CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula, y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del IDU y a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente al IDU para descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, previa facturación del servicio prestado y una vez realizadas las deducciones y/o retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones

HOJA 31 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

legales que el IDU pueda ejercer en su contra.

PARÁGRAFO TERCERO: Para la ejecución del contrato, las garantías requieren aprobación de la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU o la dependencia que tenga dicha función.

PARÁGRAFO CUARTO: Las únicas exclusiones aceptables para las pólizas que se constituyan en relación con el presente contrato serán las señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015, las demás exclusiones se entenderán por no escritas.

PARÁGRAFO QUINTO: Lo dispuesto en este numeral en cuanto a la aprobación de la garantía, no obsta para que en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del contrato que el IDU advierta que la Garantía Única de Cumplimiento no cumple con alguno de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, pueda exigir al CONTRATISTA la corrección, ampliación o adecuación de dicha Garantía, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde el requerimiento escrito que para el efecto deberá formularle el IDU, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la cláusula correspondiente del contrato.

VIGÉSIMA. MULTAS: El IDU tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA autoriza al IDU para imponerle multas mediante Acto Administrativo en las cuantías que a continuación se describen, así:

Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la gravedad del incumplimiento

Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal.

PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato.

8881 1383
HOJA 32 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder la imposición de multas, de conformidad con la normativa vigente, el **CONTRATISTA**, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

VIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de presentarse por parte del CONTRATISTA incumplimiento parcial o total del contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria al IDU, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del CONTRATISTA o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, Y DEMÁS SANCIONES. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el IDU tendrá la facultad de imponer las multas, y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

VIGÉSIMA CUARTA. CADUCIDAD: Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 y la Ley 548 de 1999, siguiendo el procedimiento previsto en la cláusula vigésima tercera de este Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad, se dará por terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

8251
HOJA 34 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecución de este contrato.

VÍGESIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, diseños, invenciones o derechos de autor, que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, SUBCONTRATISTA(s) o proveedores, así como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo.

VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

TRIGÉSIMA. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Las cláusulas del contrato y los documentos 

HOJA 33 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, que dispone: "Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán objeto de las sanciones previstas en esta ley.

VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.

Los anteriores criterios se aplican igualmente en los eventos en que el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas, que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, previa autorización de la entidad. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). Entre el IDU y el subcontratista no se configura vínculo contractual alguno, y el CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU frente a las obligaciones que adquiera con aquel.

No obstante lo anterior, en ningún caso podrá subcontratarse el personal mínimo requerido en los pliegos de condiciones y sus anexos técnicos.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL: Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de selección y, entre el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 828 de

HOJA 35 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

que hacen parte de él se interpretarán conforme lo determinan los artículos 1618 a 1624 del Código Civil y el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, para lo cual se tendrá en cuenta en orden de prelación lo siguiente:

- El contrato.
- El pliego de condiciones y sus adendas en los aspectos generales del contrato, el anexo técnico en los aspectos técnicos generales, y los apéndices en los aspectos técnicos particulares.
- Estudios y documentos previos del proceso de selección.
- La propuesta del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, se aplicará la prelación que se desprende del orden de enumeración incluido en esta cláusula y en caso de presentarse alguna contradicción dentro de un mismo documento, prevalecerá lo reglado en el numeral, párrafo o texto posterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARÁGRAFO TERCERO: En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras y, en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura.

PARÁGRAFO CUARTO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las cláusulas del contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el contrato en forma integral.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con existencia, celebración, ejecución, liquidación y en general cualquier asunto relativo a este contrato, se podrá

7881 1383

HOJA 36 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

recurrir al arreglo directo como mecanismo de solución directa de controversias contractuales previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con los procedimientos legales establecidos.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

TRIGÉSIMA TERCERA. TRIBUTOS: Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA CUARTA. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoría.

TRIGÉSIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: Salvo que: (i) exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o (ii) la respectiva información sea de dominio público, el CONTRATISTA no revelará a ninguna persona la información que reciba del IDU con ocasión de su ejecución, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, siempre que el IDU haya indicado que dicha información tiene el carácter de reservada, de acuerdo con la ley.

Lo anterior aplicará a la información que reciba el CONTRATISTA con ocasión del contrato respecto de la cual el IDU haya indicado su carácter de confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluyendo sin limitación, toda la información, bases de datos, instructivos, instrucciones, así como cualquier información de carácter legal, contable, tributario, técnico, tecnológico, financiero, científico, geológico, ambiental o comercial.

El **CONTRATISTA** se obliga para con el IDU a manejar la información confidencial, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal. Asimismo, el **CONTRATISTA** se compromete a hacer respetar dicho carácter de confidencial garantizando que los empleados a su servicio, representantes, personal contratado al efecto y demás personas

HOJA 37 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1383 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

autorizadas, respetarán la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad sobre dicha información.

Todas las obligaciones adquiridas por el **CONTRATISTA** con respecto a la confidencialidad de la información sobrevivirán a la terminación de este contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO Y LEGAL: El presente contrato se rige por las leyes colombianas y está sometido a los tribunales nacionales.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del contrato los estudios previos, el pliego de condiciones, sus adendas, sus anexos y apéndices, la propuesta presentada por el **CONTRATISTA**, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU y el Manual de Gestión Contractual, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función; cumplidos estos requisitos se entenderá legalizado el contrato. Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el **CONTRATISTA** tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

TRIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C.

18 OCT 2017

Para constancia se firma a los,

POR EL IDU,


EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS
Subdirector General De Infraestructura
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

POR EL CONTRATISTA,


ROBERTO LUIS HERRERA REYES
Apoderado
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.


Aprobó: Sandra Liliana Royo Blanco - Directora Técnica de Gestión Contractual
Revisó: Nohemy Benavides Barbosa - Abogada DTGC
Elaboró: Yudy Rodríguez Hernández - Abogada DTGC